

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3492/2542

นางสาวนิต งามขำ  
นายอำนวย วีระติภากร

โจทก์  
จำเลย

++ เรื่อง ละเมิด

++ โปรดดูย่อจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม

++ เล่มที่ 8 หน้า 116 ++

++ ขอดูชุดพิเศษโปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด)  
ชั้น 4, 5 ++

---

เรื่อง ละเมิด

โจทก์ ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ลงวันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม  
พุทธศักราช ๒๕๔๑

ศาลฎีกา รับวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๑

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาว่า  
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เวลาประมาณ ๗ นาฬิกาโจทก์กับบุคคลอื่นรวม ๑๑ คน

ได้นั่งรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสัน สีขาวหมายเลขทะเบียน ๑ ป - ๙๕๑๑

กรุงเทพมหานคร โดยมีนายดารายู่สวัสดิ์ เป็นผู้ขับ รถคันดังกล่าวออกเดินทางจาก จังหวัดสมุทรปราการมุ่งหน้าไปทางจังหวัดชัยนาท เมื่อนายดาราขับรถยนต์กระบะ จากช่วงจังหวัดสิงห์บุรีโฉมหน้าไปยังจังหวัดชัยนาทมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณถนนสาย เอเชีย หลักกิโลเมตรที่ ๑๕๐ เศษ มีรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิสีแดง หมายเลข ทะเบียน บ - ๐๓๘๔ สุพรรณบุรี ของจำเลยซึ่งนายประคอง พันธุ์เรือง เป็นลูกจ้างหรือ ตัวแทนของจำเลยขับรถไปในทางการที่จ้างหรือทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจาก จำเลย โดยขับแล่นนำหน้าในช่องและทิศทางเดียวกับรถยนต์กระบะที่นายดาราขับ ขณะที่นายประคองขับรถยนต์อยู่บนไหล่ถนนด้านซ้ายมือแล่นนำหน้ารถยนต์คันที่ นายดาราขับเมื่อถึงที่เกิดเหตุด้วยความประมาท นายประคองหักพวงมาลัยรถเลี้ยว มาทางขวา หันหัวรถเข้ามาในถนนลักษณะตัดหน้าและขวางช่องเดินรถในทิศทางที่ นายดาราขับตามหลังมาอย่างกระชั้นชิดโดยที่นายประคองต้องการที่จะกลับรถไป ช่องเดินรถฝั่งตรงข้ามเป็นเหตุให้รถยนต์คันที่นายดาราขับอยู่ชนประตูด้านหน้าขวา ของรถยนต์ของจำเลยทำให้รถยนต์กระบะทั้งสองคันเสียหลักตกไปยังไหล่ทางของ ถนนฝั่งตรงข้ามได้รับความเสียหาย และทำให้ผู้โดยสารที่นั่งรถยนต์ที่นายดาราขับ ได้รับบาดเจ็บกันทุกคนรวมทั้งโจทก์ โดยเฉพาะโจทก์ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขาข้างซ้าย ของโจทก์ถูกรถทับครูดไปกับถนนเป็นแผลกระดูกแตกละเอียด การกระทำของนาย ประคองทำให้โจทก์ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่งและต้องถูกตัดขา ข้างซ้ายทิ้งด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า ๑๘๐ วัน เสียค่าใช้จ่ายเป็นค่ายา ค่ารักษา โรงพยาบาล ค่าผ่าตัดเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายที่จะต้องขาดประโยชน์ใน การทำมาหาได้ โดยโจทก์มีอาชีพค้าขายมีรายได้จากการค้าปลีก ๕๔,๐๐๐ บาท โจทก์ ขอให้นายประคองและจำเลยร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการ ขาดรายได้ของโจทก์เป็นเวลา ๑๐ ปี รวมเป็นเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท เมื่อรวมกับค่า รักษาพยาบาลจำนวน ๘๓,๐๐๐ บาท แล้วคิดเป็นเงิน ๖๒๓,๐๐๐ บาท ซึ่งจำเลยต้อง

รับผิดชอบร่วมกับนายประคองในจำนวนนี้ดังกล่าวด้วย ขอให้บังคับจำเลยรับผิดชอบใช้เงินแก้อุทกภัยทั้งสิ้น ๖๒๓,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก้อุทกภัย

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้เป็นผู้กระทำละเมิด ขณะเกิดเหตุจำเลยเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างทางอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ ได้ให้นายประคองคนงานของบริษัทก่อสร้างเป็นผู้ขับรถ เหตุละเมิดเกิดจากความประมาทเลินเล่อของนายดารา อยู่สวัสดิ์ คนขับรถยนต์ของฝ่ายโจทก์เอง เนื่องจากนายดาราขับรถด้วยความเร็วสูงเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดและหักหลบรถบรรทุกที่สวนทางมาพุ่งเข้าชนรถยนต์ของจำเลย ซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจได้ลงความเห็นว่าเป็นเหตุเกิดขึ้นจากความประมาทของนายดารา ค่าขาดประโยชน์ที่โจทก์เรียกร้องไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน ๙,๐๐๐ บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า โจทก์มีอาชีพขายขนมจีนโดยใช้รถเข็นมีรายได้ประมาณเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เวลาประมาณ ๗ นาฬิกาโจทก์กับบุคคลอื่นรวม ๑๑ คน ได้นั่งรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสัน สีขาวหมายเลขทะเบียน ๑ ป - ๙๕๑๑ กรุงเทพมหานคร มีนายดารา อยู่สวัสดิ์เป็นผู้ขับออกเดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการเพื่อไปจังหวัดนครสวรรค์ขณะรถแล่นไปตามถนนสายเอเชียถึงเขตจังหวัดสิงห์บุรี ปรากฏว่า

รถยนต์ของจำเลยซึ่งอยู่ข้างหน้าเป็นรถยนต์กระบะสีแดง หมายเลขทะเบียนบ - ๐๓๘๔ สุพรรณบุรี มีนายประคองเป็นผู้ขับได้ขับหลบไปทางซ้ายแล้วหักขึ้นมาทางขวาและจอดขวางกลางถนน ซึ่งถนนบริเวณดังกล่าวเป็นช่องเดินรถคนละช่องทาง ทำให้รถยนต์ที่โจทก์นั่งมาชนกับรถยนต์คันดังกล่าวด้านหน้าทำให้รถยนต์ที่โจทก์นั่งมาเสียหลัก ขณะนั้นโจทก์นั่งอยู่ที่กระบะท้ายรถขาข้างซ้ายของโจทก์ถูกรถยนต์ที่นั่งมาทับแล้วครูดไปกับถนนจนกระดูกแตกละเอียด ส่วนคนอื่นได้รับบาดเจ็บ มีผู้นำตัวโจทก์ส่งโรงพยาบาลคริสเตียนไชยวัฒน์แล้วนำไปตัดขาข้างซ้ายที่โรงพยาบาลลพบุรี โจทก์รักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลวชิระอีกประมาณ ๑ เดือนเสียค่ารักษาพยาบาลทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท ตามใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลเอกสารหมายเลข จ.๔ ปัจจุบันโจทก์ยังมีอาการเจ็บและปวดขึ้นมาที่เอวเกี่ยวกับคดีนี้พนักงานสอบสวนได้ทำรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีไว้ตามเอกสารหมายเลข จ.๘ โจทก์ขอเรียกค่าเสียหายในการขาดรายได้และไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติเป็นเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาทรวมกับค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๐,๐๐๐ บาท

### จำเลยไม่สืบพยาน

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยเป็นเจ้าของรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บ - ๐๓๘๔ สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เวลาประมาณ ๗ นาฬิกา โจทก์กับบุคคลอื่นรวม ๑๑ คน ได้นั่งรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน ๑ ป - ๙๕๑๑ กรุงเทพมหานคร มีนายดารา อยู่สวัสดิ์ เป็นผู้ขับออกเดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการเพื่อไปจังหวัดนครสวรรค์โดยรถแล่นไปทางจังหวัดชัยนาท เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณถนนสายเอเชีย หลักกิโลเมตรที่ ๑๕๐ เศษขณะที่ขับตามหลังรถยนต์คันของจำเลยซึ่งมีนายประคอง พันธุ์เรือง เป็นผู้ขับเกิดชนกันขึ้นเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บต้องตัดขาข้างซ้าย บุคคลอื่น ๗ คนไปด้วยกันกับโจทก์ได้รับบาดเจ็บทุกคน มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า นายประคอง พันธุ์เรือง

เป็นลูกจ้างหรือเป็นตัวแทนของจำเลยได้ขับรถไปในทางการที่จ้างหรือตามคำสั่งของจำเลยหรือไม่ เห็นว่าโจทก์มีพยานมาเบิกความรวม ๔ ปาก คือตัวโจทก์ นายดารา อยู่สวัสดิ์พระภิกษุเลื่อม งามขำ และนายนำ งามขำ แต่โจทก์มิได้เบิกความถึงจำเลยหรือนายประคองคนขับรถเลย ส่วนนายดาราเบิกความว่าเกิดเหตุแล้วนายประคองวิ่งหนีไป หลังจากนั้น ๑๕ นาที จำเลยมายืนดูรถพยานทราบในภายหลังว่าจำเลยมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างถนนในช่วงที่เกิดเหตุ และทราบว่านายประคองเป็นหลานภริยาจำเลยและขับรถคันที่เกิดเหตุของจำเลยเป็นประจำ ขณะชนกับรถยนต์ของจำเลยพบอุปกรณ์การก่อสร้างด้วย พยานสอบถามจำเลยขณะที่มายืนดูรถจำเลยรับว่าเป็นเจ้าของรถคันที่เกิดเหตุ พระภิกษุเลื่อมเบิกความว่า จำเลยรับว่าเป็นเจ้าของรถคนขับรถเป็นหลานภริยาจำเลย และจำเลยกับผู้บาดเจ็บได้มีการเจรจาค่าเสียหายกัน ส่วนนายนำเบิกความว่า พยานเรียกค่าเสียหายจากจำเลยเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท จำเลยว่าแพงเกินไปอีก ๗ วัน ค่อยมาพบใหม่ และภายในรถยนต์ของจำเลยมีอุปกรณ์การก่อสร้างอยู่ด้วยเท่านั้น โดยเฉพาะพระภิกษุเลื่อมเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า ไม่ทราบว่าจำเลยจะจ้างนายประคองขับรถยนต์ให้จำเลยหรือไม่ โจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่าจำเลยกับนายประคองมีความสัมพันธ์ในอันที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบหรือแทนกันในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง และนายประคองซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยได้กระทำไปในการที่จ้างของจำเลยซึ่งเป็นนายจ้าง หรือในฐานะตัวการกับตัวแทนโดยตัวแทนได้กระทำการภายในขอบเขตอำนาจของตัวแทนที่กระทำการแทนจำเลยซึ่งเป็นตัวการอย่างไร ข้อนำสืบของโจทก์ที่ว่า จำเลยไปดูรถที่เกิดเหตุรับว่าเป็นเจ้าของรถ นายประคองคนขับเป็นหลานภริยาจำเลยภายในรถของจำเลยมีอุปกรณ์การก่อสร้างอยู่และจำเลยได้มาเจรจาและต่อรองเรื่องค่าเสียหายแก่ผู้บาดเจ็บยังไม่เพียงพอที่จะให้รับฟังว่านายประคอง พันธุ์เรือง เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยได้ขับรถคันที่เกิดเหตุในการที่จ้างหรือกระทำการภายในขอบเขตอำนาจของ

ตัวแทนที่จำเลยจะต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๓พิพากษามา  
นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(อร่าม หุตางกูร-อำนวยการ เต็มพันธ์-ชนะพัฒน์ แจ่มจันทร์)

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี - นางอรุณี ประยงค์แย้ม  
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายตรีวุฒิ สาขากร

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |